

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2831/2531

นางหยัน กล้าหาญ
นางศรีวิไล กล้าหาญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1367, มาตรา 1377, มาตรา 1378

บ. ทำสัญญาขายที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่โจทก์แต่ขณะทำสัญญา บ. ป่วยไม่สามารถไปจัดการโอนได้ และได้มอบที่ดินให้โจทก์เข้าครอบครองนับแต่วันทำสัญญา การที่ บ. ยอมให้โจทก์เข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวนับเป็นการสละเจตนาครอบครองและไม่ยึดถือที่ดินนั้นต่อไป ดังนั้น ที่โจทก์ได้เข้าครอบครองที่ดินต่อมาจึงเป็นการยึดถือโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน โจทก์ย่อมได้สิทธิครอบครอง.

โจทก์ฟ้องว่า นายบุญยืนกับนางลัดดาทำสัญญาขายที่ดิน น.ส.๓ จำนวน ๑ แปลงให้โจทก์และนายแปงสามมีโจทก์และได้มอบการครอบครองให้แล้วแต่ตกลงว่าจะให้เจ้าหน้าที่รังวัดและโอนที่ดินภายหลัง และเมื่อนายแปงถึงแก่กรรมโจทก์ได้ครอบครองแต่ผู้เดียว ต่อมาจำเลยทั้งสามบุกรุกที่ดินดังกล่าวอ้างว่าได้รับมรดกจากนายบุญยืน ขอให้พิพากษาว่าที่ดินเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยทั้งสามเข้าเกี่ยวข้อง

จำเลยทั้งสามให้การว่า นายบุญยืนไม่เคยทำสัญญาขายที่ดินตามฟ้อง และไม่เคยส่งมอบการครอบครองที่ดินแก่โจทก์ โจทก์เป็นผู้อาศัยนายบุญยืนอยู่ในที่ดิน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินตามฟ้องห้ามจำเลยทั้งสาม
เข้าเกี่ยวข้อง

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่มีหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ (น.ส.๓) ซึ่งเดิมมีชื่อนายบุญยืนและนางลัดดาเป็นผู้ถือสิทธิครอบ
ครองเป็นเจ้าของ ครั้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ หลังจากที่นายบุญยืนถึงแก่กรรมแล้วที่ดิน
พิพาทมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงว่าจำเลยทั้งสามเป็นผู้รับมรดกที่ดินส่วนของ
นายบุญยืนผู้ตาย มีการไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสหกรณ์ตลาดขวัญแล้วนางลัดดาขาย
ที่ดินส่วนของตนให้แก่นายแปงสามมีโจทก์ปัญหาวินิจฉัยมีว่า ที่ดินพิพาททั้งแปลงเป็น
ของโจทก์มีสิทธิครอบครองหรือไม่นอกจากตัวโจทก์เบิกความแล้วโจทก์มีนายบุญเป็
งการคนซื้อ นายอุ้นเรือน ไชยวรรณ นายอินทร์ กล้าหาญ นายทองคิดการงาน และ
นายสม แก้วทิพย์เป็นพยานสนับสนุนว่า นายบุญยืนและนางลัดดาได้ทำสัญญาขาย
ที่ดินพิพาทให้โจทก์และนายแปงสามมีตามเอกสารหมายเลข จ.๒ เมื่อทำสัญญาซื้อขาย
แล้วโจทก์และสามมีได้เข้าครอบครองที่ดินและปลูกไม้ผล กับปลูกเรือนในที่ดินพิพาท
จนกระทั่งต่อมาโจทก์ได้รื้อเรือนออกไป คงมีกระท่อมปลูกอยู่ ๑ หลัง จำเลยทั้งสาม
นำสืบว่าลายมือชื่อผู้ขายในสัญญาซื้อขายที่ดินไม่ใช่ลายมือของนายบุญยืนจำเลยทั้ง
สามรับมรดกที่ดินพิพาทในส่วนที่เป็นของนายบุญยืนแล้วได้ให้นายแปงครอบครอง
ดูแลแทน เป็นเพียงการกล่าวอ้างขึ้นลอย ๆ โดยไม่มีหลักฐานยืนยันพยานหลักฐานที่
โจทก์นำสืบมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานที่จำเลยทั้งสามนำสืบน่าเชื่อว่านายบุญยืน
และนางลัดดาทำสัญญาขายที่ดินพิพาทให้โจทก์และนายแปงตามเอกสารหมายเลข จ.๒

โดยตามสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวระบุข้อความว่าขณะทำสัญญากันนั้น นายบุญยืน
ป่วยไม่สามารถจัดการเพื่อโอนที่ดินที่ขายได้มอบที่ดินพิพาทให้โจทก์และนายแปง
เข้าครอบครองนับแต่วันทำสัญญาเมื่อทำสัญญากันแล้วโจทก์และนายแปงได้เข้า
ครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมาโดยเข้าไปทำการปลูกเรือนและไม้ผลซึ่งการที่นาย
บุญยืนและนางลัดดายอมให้โจทก์และนายแปงเข้าครอบครองที่ดินพิพาทตั้งแต่วันทำ
สัญญาซื้อขายนับเป็นการสละเจตนาครอบครองและไม่ยึดถือที่ดินพิพาทต่อไป การที่
โจทก์และนายแปงผู้ซื้อได้เข้าครอบครองที่ดินพิพาทต่อมาเป็นการยึดถือที่ดินพิพาท
โดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน โจทก์และนายแปงย่อมได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท
ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่า ที่ดินพิพาททั้งแปลงเป็นของโจทก์มีสิทธิครอบครองชอบ
แล้ว

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-จำนง นิยมวิภาต-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นายสุพจน์ แสงประชากุล

ศาลอุทธรณ์ - นายสัมฤทธิ์ ไชยศิริ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ